Escrito Nro: 278205
PROMUEVE JUICIO SUMARÍSIMO ALIMENTOS – SOLICITA FIJACIÓN DE CUOTA DE ALIMENTOS PROVISORIOS. CON HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Y LITIS EXPENSAS.

JUZGADO MULTIFUEROS- PERICO

SECRETARIA FAMILIA. -

*****

RAMIREZ ROXANA VANESA, DNI 32.805.974, con domicilio en calle MZA, 535, Lote 20 S/N, 6ta Etapa, B° Nueva Ciudad de la ciudad de Perico- El Carmen- Pcia de Jujuy en representación de sus hijas GUERRERO RAMIREZ ZOE ANAHI ALEJANDRA, D.N.I. 47.608.785; GUERRERO RAMIREZ LILIAN YOSELI, D.N.I. 49.273.813 y GUERRERO RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO D.N.I. 51.345.839, con el patrocinio letrado del Dr. MIGUEL ANGEL BURGOS, abogado del foro local, con domicilio legal en Av. Italia N° 200 B° Centro de esta ciudad, celular 3884380953, email miguelaburgos068@gmail.com, ante V.E. me presento y respetuosamente digo:

I- OBJETO.

Que, siguiendo precisas instrucciones de mi patrocinada, vengo por este acto a deducir JUICIO SUMARÍSIMO POR ALIMENTOS – FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA PROVISORIA Y LITISEXPENSAS en contra de (Progenitor) Sr. GUERRERO NELSON FRANCISCO, D.N.I. 29.272.777, domiciliado en calle Bustamante N° 180 B° San Marcos de la ciudad de Perico- Jujuy y (Ascendientes) Sra. MARTA LILIANA PALAVECINO D.N.I. 16.665.148, con domicilio real en calle Bustamante N° 180 B° San Marcos y FRANCISCO ROSARIO GUERRERO, D.N.I. 13.708.999, con domicilio en calle Bernardo Houssay N° 231 B° Güemes de la Ciudad de San Pedro, Provincia de Jujuy.

II- HECHOS.

a- Mi patrocinada, conoció al Sr. FRANCISCO NELSON GUERRERO en el año 2006 aproximadamente, y con el cual después de una relación de amistad, comenzaron a mantener una relación sentimental la cual duro casi Catorce (14) años.

b- Fruto de tal relación, la Sra. Ramírez Roxana y el Sr. Nelson Guerrero tuvieron tres hijas GUERRERO RAMIREZ ZOE ANAHI ALEJANDRA, D.N.I. 47.608.785; GUERRERO RAMIREZ LILIAN YOSELI, D.N.I. 49.273.813 y GUERRERO RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO D.N.I. 51.345.839, tal como lo acredito con copia del Acta de Nacimiento que para el caso de desconocimiento malicioso solicito se libre oficio al Registro de Estado Civil de las Personas, a los efectos de que informen sobre su veracidad.

c- Que, la relación sentimental de la pareja se fue deteriorando, debido en parte a las diferencias de carácter y situaciones de violencia que oportunamente serán denunciados ante los

organismos pertinentes.

e.- El obligado principal Sr. GUERRERO NELSON FRANCISCO, D.N.I. 29.272.777, no cumplió ni cumple actualmente con algún aporte de cuota alimentaria, además no posee bienes a su nombre y tiene una gran cantidad de deudas personales no alimentarias (tal cual es su afirmación cada vez que mi patrocinada le ruega por alimentos para sus hijas), asimismo al día de la fecha no tiene un trabajo estable, es por ello que solicito con carácter de urgente alimentos a los abuelos paternos por haberse acreditado la imposibilidad de percibirlos del progenitor.

E.- Mi representada se encuentra imposibilitada de cumplir la totalidad de los gastos propios de la manutención de las menores: alimento y vestimenta -siendo ayudada en todo este tiempo por su propia familia.

Las niñas asisten 1° año y 2° de la escuela secundaria de Comercio N° 1 José Manuel Estrada y al 5° grado de la escuela primaria N° 441, Jesús Maestro, (acredito tales afirmaciones con constancia de alumno regular).

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

a).- El vínculo familiar de las niñas con sus abuelos, MARTA LILIANA PALAVECINO, D.N.I. 16.665.148 y FRANCISCO ROSARIO GUERRERO, D.N.I. 13.708.999, está acreditado con el Acta de Nacimiento del padre de mis hijas que se adjunta a los presentes autos, donde surgen los abuelos paternos de mis hijas.

c).- La abuela paterna, Sra. MARTA LILIANA PALAVECINO, D.N.I. 16.665.148 trabaja como empleada dependiente de la Municipalidad de Puesto Viejo. El abuelo paterno, Sr. FRANCISCO ROSARIO GUERRERO, D.N.I. 13.708.999 trabaja como docente.

d).- Mi Patrocinada es empleada y contribuye en especie con el cuidado personal y atención del niño.

e).- El fundamento de la presente medida cautelar de alimentos provisorios, radica en que el obligado principal Sr. GUERRERO NELSON FRANCISCO, D.N.I. 29.272.777, no cumple con el pago de la cuota alimentaria pese a tener conocimiento de la necesidad de sus hijas, no posee bienes a su nombre, se encuentra sin trabajo estable y tiene una gran cantidad de deudas personales no alimentarias.

f).- La Convención sobre los Derechos del Niño establece el deber “a los padres u otras personas encargadas del Niño” de proporcionar —dentro de sus posibilidades económicas— las condiciones de vida que se reputen como necesarias para el desarrollo del niño (art. 27, inc. 2 de la Convención del Niño).

g).- A su vez, el art. 7, primer párrafo, de la Ley 26.061 dispone que “la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños, y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías”, y el Decreto Reglamentario 415/2006 aclara que se entenderá por “familia o núcleo familiar”: “además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada”.

h).- El deber alimentario de los abuelos hacia los nietos constituye una obligación civil de base legal que encuentra su fundamento en la solidaridad familiar (art 668 y conc. CCyC).

i).- Además, la cuota alimentaria es de naturaleza asistencial por lo que la satisfacción de la misma no admite dilaciones, y debe ser cubierta en forma impostergable ya que la espera hasta la finalización del juicio puede privar a los menores de edad de los rubros esenciales.

j).- La jurisprudencia contempló esta situación y ha hecho lugar a los pedidos de alimentos hacia a los abuelos tal como surge de varios pronunciamientos judiciales, comenzando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15/11/2005 publicado en LL 2005-F-479, LL 2006-A-367, El Derecho 216-192, JA 2005-4-62, JA 2006-1-20, Rev. de Derecho de Familia 2006-II-1721, y en los autos "Y., C. A." de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Minería de San Juan, Sala 3, 26/4/2007, Rev. Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia de Familia, Ed. Abeledo Perrot, Nro. 40, ps. 215 a 220; "S. C. M. J. c. J. D. J. Z." del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 10/12/2007, Rev. Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia de Familia, Ed. Abeledo Perrot, Nro. 40, ps. 221 a 222.

k).- En conclusión, frente al incumplimiento del padre de las menores de edad de la cuota alimentaria fijada, estado de insolvencia y de deudor del Sr. NELSON FRANCISCO GUERRERO, es que solicito en representación de mi hijo menor de edad el EMBARGO antes consignado contra los abuelos paternos Sres. MARTA LILIANA PALAVECINO, D.N.I. 16.665.148 y FRANCISCO ROSARIO GUERRERO, D.N.I. 13.708.999.

IV.- DE LA CUOTA PROVISORIA.

Que, teniendo en cuenta que los Sres. MARTA LILIANA PALAVECINO, D.N.I. 16.665.148 y FRANCISCO ROSARIO GUERRERO, D.N.I. 13.708.999, y teniendo en cuenta el carácter alimentario de la cuota que se establece, aun mas en consideración al INTERES SUPERIOR DE NIÑO, tal cual lo dispone el artículo 401 inciso 2 del C.P.C. hasta tanto se determine la cuota definitiva por todo lo detallado y hasta tanto se arrimen nuevos elementos, solicito a V.E. fije como CUOTA PROVISORIA el equivalente a un 20 % de lo que percibe cada uno de los ascendientes como haberes, previas deducciones de ley y con más las asignaciones familiares para atender a los requerimientos imprescindibles de niño y cumpla la misma con todo lo que representa su esencia alimentaria y/o en su defecto estime una suma prudencial, la cual no devenga irrisoria a estos efectos.

Pido asimismo que V.S. ordene a la MUNICIPALIDAD DE PUESTO VIEJO y al MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE JUJUY, la retención de lo fijado como cuota provisoria de lo que perciben los Sres. FRANCISCO ROSARIO GUERRERO (Ministerio de Educación) como empleado y docente respectivamente y de MARTA LILIANAN PALAVECINO como empleada, previos descuentos de ley y con más asignaciones familiares que le corresponden por sus nietas.

.

Para lo cual se oficiará al MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PCIA DE JUJUY y a la MUNICIPALIDAD DE PUESTO VIEJO, para que hagan efectivas las retenciones solicitadas las que serán depositadas en el Banco Macro Bansud, a la orden de este tribunal.

Asimismo, se oficie a la mencionada entidad financiera, para que abone los montos resultantes a mi patrocinada, la Sra. RAMIREZ ROXANA VANESA, D.N.I. 47.608.785, con la sola presentación de su documento de identidad.

V- DERECHO.

Que, fundo la pretensión de mi patrocinada en lo establecido en los artículos 668, 537 y cctes. del C.C.y C. y s.s. del C.P.C.

VI- PRUEBA.

A fin de justificar los extremos expuestos ofrezco a V.E. las siguientes medidas probatorias:

Las constancias de autos en todo lo que favorezca a mi parte.

1.-INSTRUMENTAL.

A) CUATRO (4) Copias debidamente certificadas de Actas de Nacimiento.

C) CUATRO (4) Copias simples de D.N.I.

D) TRES (3) Constancia de alumno regular.

E) TRES (3) Certificados de Vacunas

F) Residencia y convivencia

2.- EN SUBSIDIO.

Para el supuesto caso de desconocimiento de documentación solicito se libre oficio a los organismos pertinentes para que informen sobre su veracidad.

VII- PETITORIO.

Por todo lo expuesto a V.E. respetuosamente PIDO:

1) Me tenga por presentado por parte con el patrocinio letrado y con el domicilio legal constituido.

2) Se tenga por interpuesta la demanda por alimentos y litisexpensas en contra del Progenitor NELSON FRANCISCO GUERRERO y Ascendientes MARTA LILIANA PALAVECINO y FRANCISCO ROSARIO GUERRERO.

3) Oportunamente se fije la cuota provisoria como se pide, y ordene su depósito CON HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, como asimismo ordene el depósito de la suma que V.E. presupueste como litisexpensas.

5) Se haga lugar a la presente demanda con costas a los Sres., NELSON FRANCISCO GUERRERO y Ascendientes MARTA LILIANA PALAVECINO y FRANCISCO ROSARIO GUERRERO.

condenándolo al pago de la cuota alimentaria para sus nietas GUERRERO RAMIREZ ZOE ANAHI ALEJANDRA, D.N.I. 47.608.785; GUERRERO RAMIREZ LILIAN YOSELI, D.N.I. 49.273.813 y GUERRERO RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO D.N.I. 51.345.839 en todas sus partes fijando una cuota definitiva y estableciendo además su modo de actualización.

PROVEER DE CONFORMIDAD QUE

SERÁ JUSTICIA. -

RAMIREZ ROXANA VANESA

DNI 32.805.974

Fecha de Cargo: 14-06-2022 11:23:28
Presentado por: BURGOS, MIGUEL ANGEL

Archivos Adjuntos:

- Alimento Ramírez.pdf
- Alimento Ramírez.pdf
- Alimento Ramírez.pdf
- Alimento Ramírez.pdf
- documentación de Alimento Ramírez.pdf
- Vacunas- Escolaridad.pdf
- expedientes_caratula_392273.pdf

Volver a la vista de trámites

© 2009-2026 Aplicación Web desarrollada por el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información
Poder Judicial de Jujuy - Contacto: sistemas@justiciajujuy.gov.ar